

1500999-92.2020.8.26.0157

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo de Moura Jacob

Comarca: Cubatão

Foro: Foro de Cubatão

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 20/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2282371/2020 - 02º D.P. CUBATÃO, 14650185 - 02º D.P. CUBATÃO, 394/20/229 - 02º D.P. CUBATÃO, 2282371 - 02º D.P. CUBATÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão

Foro de Cubatão

1ª Vara

Avenida Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão-SP - cep 11500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500999-92.2020.8.26.0157 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500999-92.2020.8.26.0157

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2282371/2020 - 02º D.P. CUBATÃO, 14650185 - 02º D.P. CUBATÃO, 394/20/229 - 02º D.P. CUBATÃO, 2282371 - 02º D.P. CUBATÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON NASCIMENTO XAVIER

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo de Moura Jacob

Vistos.

ANDERSON NASCIMENTO XAVIER qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06, porque no dia 12 de novembro de 2020, por volta das 16:10 horas, na Rua Darci Moreira Cesar, próximo ao n. 1, Pq São Luis, nesta cidade, guardava consigo para fornecimento a terceiros, 04 pinos de cocaína e 04 porções de maconha sem autorização e em desacordo com a legislação.

Segundo a denúncia, o réu estava na via pública, em poder das drogas, quando policiais, em viatura descaracterizada avistaram-no praticando ato de mercancia, sendo que o réu foi abordado e apontou o local onde escondia as drogas.

Auto de apreensão e auto de constatação provisória às fls.10/12. O laudo de exame Químico-Toxicológico foi juntado às fls. 210. O réu apresentou Defesa Preliminar às 158/162. A Denúncia foi recebida em 11de março de 2022, tendo sido o réu interrogado e as testemunhas ouvidas às fls. (fls.203) o Ministério Público em memoriais requereu a procedência do pedido. (215/218).O réu em memoriais requereu a desclassificação para usuário e subsidiariamente o reconhecimento do privilégio. (fls.222/227)

É o relatório.
FUNDAMENTO.

A materialidade ficou comprovada com o laudo juntado aos autos e a autoria ficou demonstrada em vista da prova colhida em audiência.

O réu em seu interrogatório afirmou ser usuário de drogas e estava apenas fumando maconha. Não viu onde estavam as drogas. Negou que entregou algo para terceiro e que teria pego algo no local onde foram encontradas as drogas. Afirmou que ficou um ano internado compulsoriamente para tratamento de drogas.

O policial civil em juízo afirmou que fazia patrulhamento e viu o réu retirando algo sob uma pedra as drogas e entregando para terceiro. Esclareceu que do local onde foram encontradas as drogas, foi o mesmo local onde ele pegou algo e entregou para terceiro. O réu confessou que vendia e recebia uma porcentagem. Em outras diligências o réu também foi visto no mesmo local, mas nada de ilícito foi encontrado nas outras oportunidades. Quando da abordagem havia um rapaz de nome Diego que sempre está lá também e não tem trabalho conhecido, mas no dia não fez nenhum ato ilícito.

A testemunha Diego em juízo afirmou que estava presente no dia dos fatos o réu estavam fumando um "baseado". Conhece o réu apenas de vista e sabe que ele faz "bico" de pedreiro. Alegou que estava em um bar quando os policiais o chamaram para acompanhá-los até a Delegacia.

Não resta dúvida de que o réu traficava, pois os policiais afirmaram que avistaram quando o réu pegou algo sobre uma pedra e entregou a terceiro e posteriormente neste mesmo local da pedra estavam as drogas.

Passo a dosimetria da pena

Na primeira fase de aplicação da pena, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa no seu piso legal.

Na segunda fase de aplicação da pena não há atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase de aplicação da pena reconheço o benefício do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, e reduzo a pena em 2/3, chegando-se a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 333 dias-multa no seu piso legal.

O regime de cumprimento de pena será o aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, sendo uma de prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena imposta e outra pecuniária de um salário mínimo para entidade assistencial, ambas a serem definidas no juízo da execução.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu ANDERSON NASCIMENTO XAVIER a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão no regime inicial aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, sendo uma de prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena imposta e outra pecuniária de um salário mínimo para entidade assistencial, ambas a serem definidas no juízo da execução e a ao pagamento de 333 dias-multa no seu piso legal como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06.

Determino a destruição das drogas.
Oportunamente, oficie-se o TRE
PIC

Cubatão, 20 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA